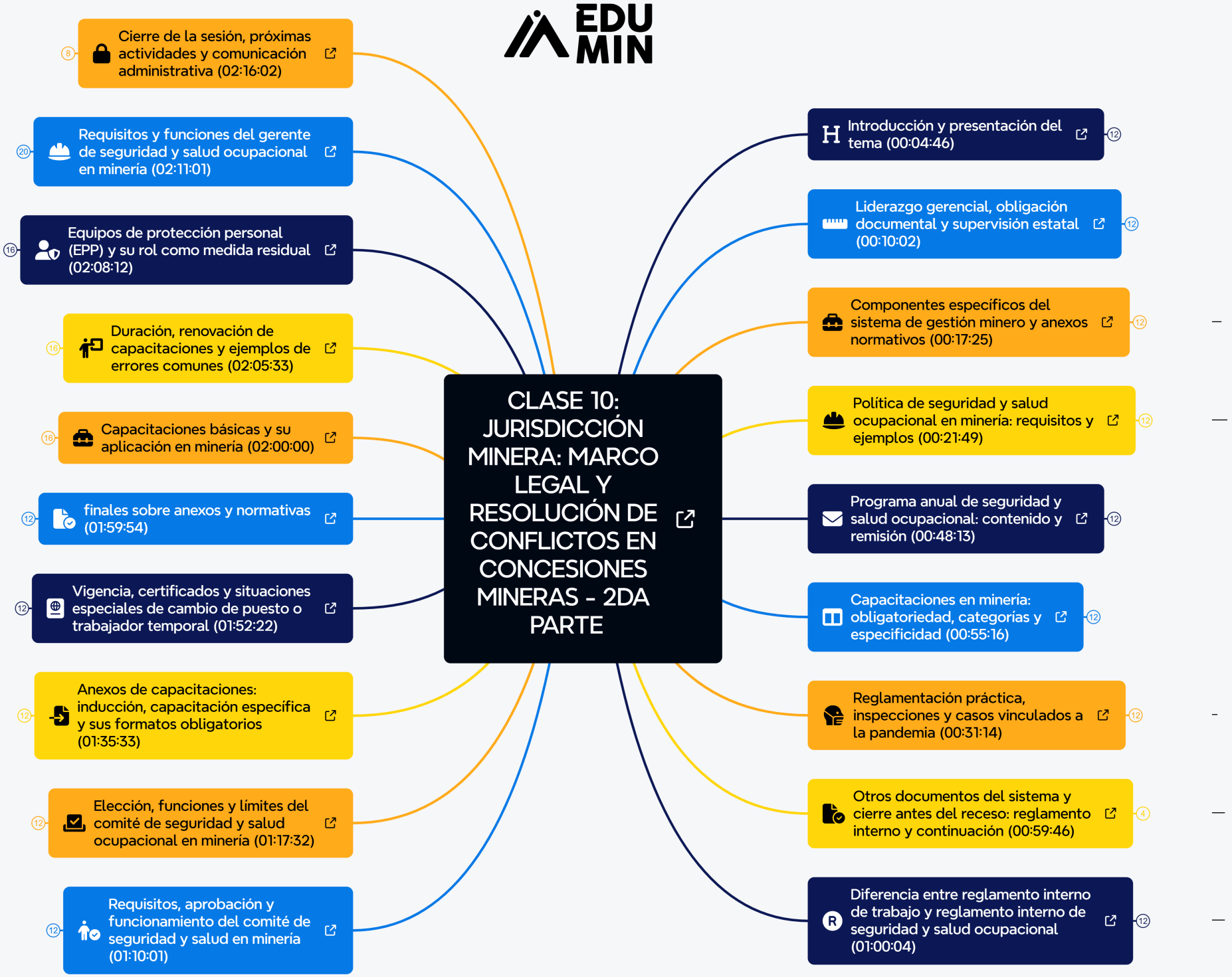
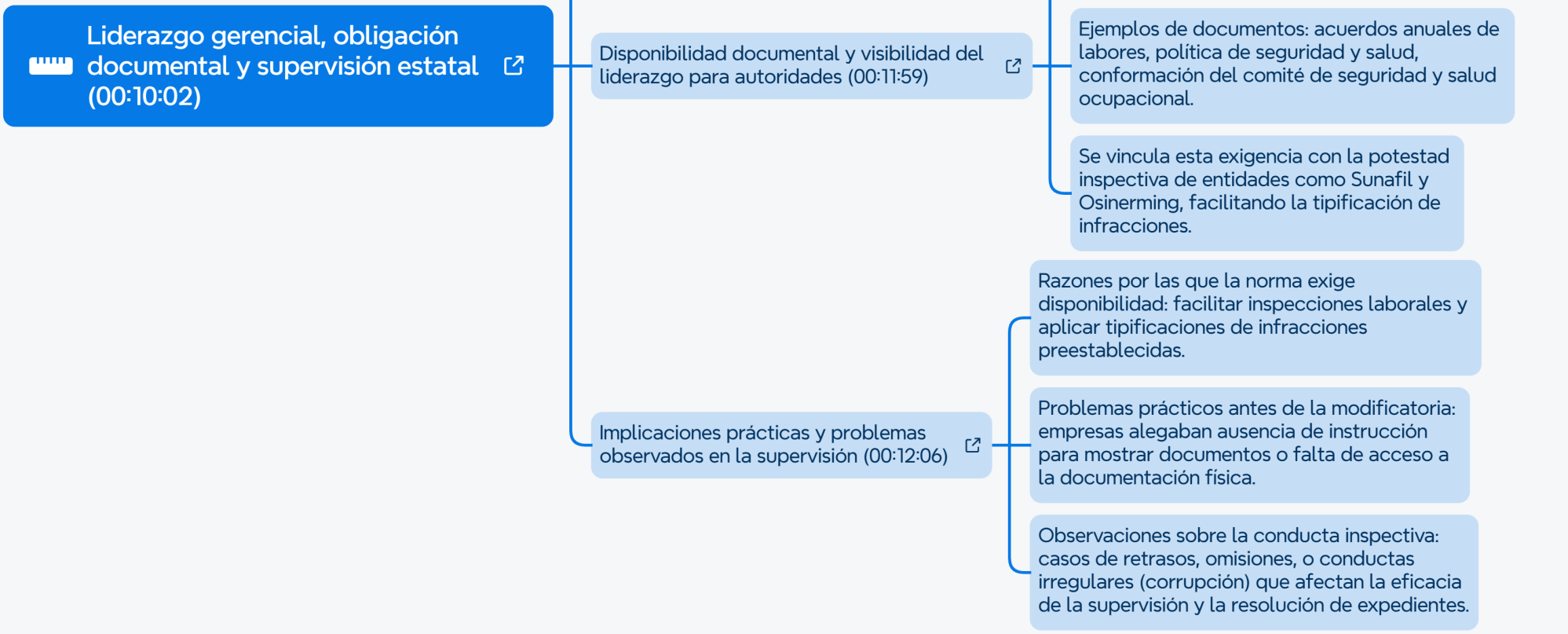

EDU MIN
CLASE 10: JURISDICCIÓN MINERA: MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN CONCESIONES MINERAS - 2DA PARTE
Introducción y presentación del tema (00:04:46)
Liderazgo gerencial, obligación documental y supervisión estatal (00:10:02)
Componentes específicos del sistema de gestión minero y anexos normativos (00:17:25)
Política de seguridad y salud ocupacional en minería: requisitos y ejemplos (00:21:49)
Programa anual de seguridad y salud ocupacional: contenido y remisión (00:48:13)
Capacitaciones en minería: obligatoriedad, categorías y especificidad (00:55:16)
Reglamentación práctica, inspecciones y casos vinculados a la pandemia (00:31:14)
Otros documentos del sistema y cierre antes del receso: reglamento interno y continuación (00:59:46)
Diferencia entre reglamento interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud ocupacional (01:00:04)
Cierre de la sesión, próximas actividades y comunicación administrativa (02:16:02)
Requisitos y funciones del gerente de seguridad y salud ocupacional en minería (02:11:01)
Equipos de protección personal (EPP) y su rol como medida residual (02:08:12)
Duración, renovación de capacitaciones y ejemplos de errores comunes (02:05:33)
Capacitaciones básicas y su aplicación en minería (02:00:00)
finales sobre anexos y normativas (01:59:54)
Vigencia, certificados y situaciones especiales de cambio de puesto o trabajador temporal (01:52:22)
Anexos de capacitaciones: inducción, capacitación específica y sus formatos obligatorios (01:35:33)
Elección, funciones y límites del comité de seguridad y salud ocupacional en minería (01:17:32)
Requisitos, aprobación y funcionamiento del comité de seguridad y salud en minería (01:10:01)

Introducción y presentación del tema (00:04:46)

- Apertura de la clase, logística y entrega de diapositivas de apoyo (00:04:46)
  - El profesor inicia la clase número 10 del diplomado de derecho minero y solicita a los asistentes ponerse en disposición para la sesión.
  - Se coordina el envío y recepción de diapositivas de apoyo por parte de la secretaria y Macarena para complementar la exposición del profesor.
  - Se indica la disponibilidad del moderador para preguntas vía levantar la mano o chat durante la clase.
- Objetivo general y alcance del tema a desarrollar (00:05:44)
  - Explicación del objetivo: desarrollar seguridad y salud en el trabajo aplicadas específicamente al campo minero y la gestión del sistema correspondiente.
  - Aclaración de que, aunque similares al ámbito laboral general, existen particularidades mineras que requieren adaptaciones y reglamentos especiales.
  - Anuncio de que las diapositivas proporcionadas serán un resumen con apoyo del reglamento para facilitar la comparación y comprensión.
- Contexto normativo y modificaciones del reglamento minero (00:08:21)
  - Referencia al Decreto Supremo 024-2016-MEM que regula lineamientos de seguridad y salud ocupacional en minería.
  - Mención de dos modificatorias relevantes: una sustancial en 2017 que cambió comités, IPer (evaluación de riesgos) y capacitaciones, y otra aclaratoria en 2023.
  - El PDF oficial actualizado contiene anotaciones sobre artículos modificados y los decretos que los alteraron, facilitando la verificación normativa.


Liderazgo gerencial, obligación documental y supervisión estatal (00:10:02)
Responsabilidad de la alta gerencia y funciones enunciativas (00:10:02)
El artículo 54 del reglamento establece que la alta gerencia de la unidad minera debe liderar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Se exige la asignación de recursos financieros y materiales para asegurar el funcionamiento del sistema.
Las funciones listadas en literales A a G son enunciativas; buscan vincular a la alta gerencia con la obligación de promover y participar en la gestión.
Disponibilidad documental y visibilidad del liderazgo para autoridades (00:11:59)
El reglamento insiste en que los compromisos y documentación que acreditan el liderazgo de la gerencia deben existir por escrito y estar disponibles para verificación por autoridades competentes.
Ejemplos de documentos: acuerdos anuales de labores, política de seguridad y salud, conformación del comité de seguridad y salud ocupacional.
Se vincula esta exigencia con la potestad inspectiva de entidades como Sunafil y Osinerming, facilitando la tipificación de infracciones.
Implicaciones prácticas y problemas observados en la supervisión (00:12:06)
Razones por las que la norma exige disponibilidad: facilitar inspecciones laborales y aplicar tipificaciones de infracciones preestablecidas.
Problemas prácticos antes de la modificatoria: empresas alegaban ausencia de instrucción para mostrar documentos o falta de acceso a la documentación física.
Observaciones sobre la conducta inspectiva: casos de retrasos, omisiones, o conductas irregulares (corrupción) que afectan la eficacia de la supervisión y la resolución de expedientes.

Componentes específicos del sistema de gestión minero y anexos normativos (00:17:25)

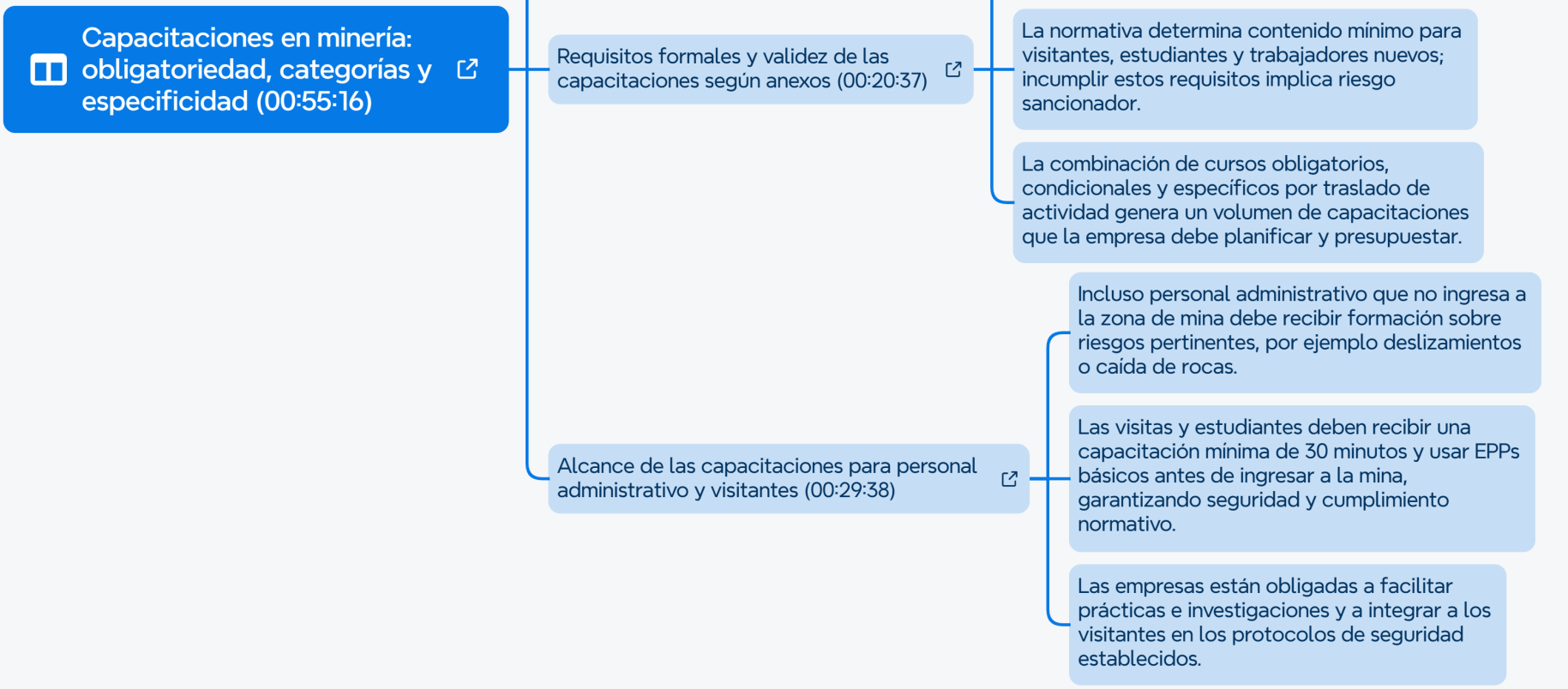
- Integración de elementos adicionales al sistema básico por la naturaleza minera (00:17:25)
  - En minería, el sistema de gestión es más amplio que el general: incluye política, programa anual, comité, IPer, reglamento interno, capacitaciones, EPP (equipos de protección personal) y el gerente de seguridad y salud ocupacional.
  - El reglamento incorpora obligatoriamente elementos como CPPs (probablemente Certificados Profesionales o similar) y capacitaciones específicas debido a riesgos mineros.
  - Reconocimiento de que, aunque no siempre explícitos, estos elementos conforman el sistema en el título tercero del reglamento.
- Anexos normativos: modelos, fórmulas y guías prácticas (00:19:13)
  - Tras las modificatorias, el reglamento incluye numerosos anexos (más de 50) con modelos y fórmulas genéricas para cumplir requisitos específicos.
  - Ejemplos prácticos de anexos: modelo para votaciones e instalación del comité, modelo de reglamento del comité, anexos para capacitaciones según tipo de trabajador.
  - Importancia de utilizar los anexos: si no se aplican los modelos normativos, las acciones (p. ej. capacitaciones) pueden carecer de validez frente a una inspección o investigación de accidente.
- Riesgo de invalidez de acciones por no ajustar a los anexos (00:19:46)
  - Si una capacitación no sigue el anexo aplicable (por ejemplo, en trabajador nuevo o cambio de actividad), puede ser considerada inválida en una inspección.
  - Consecuencia: posibles sanciones tras verificar incumplimientos formales o de procedimiento durante investigación de incidentes o inspecciones administrativas.
  - La normativa exige formatos y contenidos mínimos; su no cumplimiento es causal de responsabilidad administrativa.

Política de seguridad y salud ocupacional en minería: requisitos y ejemplos (00:21:49)

- Requisitos formales de la política según artículos 55 y 56 (00:21:49)
  - La política debe estar por escrito, elaborada con consulta a trabajadores o sus representantes y ante el comité de seguridad y salud en el trabajo.
  - El comité es responsable de la implementación y desarrollo de la política, no necesariamente de su aprobación final.
  - La política debe comunicar compromisos de prevención de lesiones y enfermedades y de mejora continua, ser específica y apropiada a la naturaleza de las labores mineras.
- Obligaciones de comunicación, disponibilidad y revisión periódica (00:23:26)
  - La política debe ser comunicada a todos los trabajadores y partes interesadas para que conozcan sus obligaciones individuales.
  - Debe estar disponible públicamente (ejemplo: exhibición en locales o publicación en la página web de la empresa minera).
  - Se requiere revisión periódica para mantener la relevancia y adecuación frente a cambios operativos o tras accidentes graves.
- Ejemplos prácticos de políticas de empresas mineras y alcance a visitas (00:26:25)
  - Muestra de políticas breves (ej. Sierra Metals) que incluyen numerales sobre educación preventiva y compromiso del personal.
  - Políticas más extensas (ej. Minera LauteRamu) que incluyen información y obligaciones para visitas, indicando la necesidad de capacitaciones previas.
  - Normativa exige que las visitas reciban capacitación mínima de 30 minutos y usen EPP básicos antes de ingresar a instalaciones mineras; empresas deben facilitar prácticas e investigaciones a estudiantes.

Programa anual de seguridad y salud ocupacional: contenido y remisión (00:48:13)

- Alcance, obligación de remisión y destinatarios del programa anual (00:48:13)
  - El artículo 57 establece que el programa anual comprende al titular de la actividad minera y a contratistas; debe remitirse copia del acta de aprobación a Sunafil, Osinerming o al gobierno regional antes del 31 de diciembre.
  - La recepción puede realizarse por mesa de partes virtual o presencial, y el documento debe estar disponible para autoridades y futuras verificaciones.
  - La exigencia busca que en inspecciones o tras accidentes se pueda contrastar lo aprobado con su ejecución.
- Contenido mínimo del programa anual: objetivos, metas y cronograma (00:50:02)
  - Debe incluir objetivos y metas organizacionales, control y seguimiento de dichos objetivos, y un cronograma de ejecución de actividades que incluye las capacitaciones.
  - El presupuesto aprobado y financiado para ejecutar el programa debe estar incluido en el cronograma anual.
  - El alcance comprende a todos los trabajadores y actividades conexas que formen parte de la operación minera.
- Ejemplo de plan anual y plan de capacitaciones: estructura y tipos de cursos (00:51:11)
  - El plan anual contiene un índice, cronograma y cuadros con actividades y presupuestos, entre ellos un plan anual de capacitaciones específico.
  - Las capacitaciones se dividen en cursos obligatorios por ley y cursos condicionales según la actividad o puesto; se ejemplifican fechas y entidades responsables (frecuentemente empresas externas).
  - Ejemplos concretos: capacitación sobre IPerC en febrero, notificación/ investigación de incidentes en mayo, gestión basada en reglamento en agosto y auditoría/fiscalización en noviembre.


Capacitaciones en minería: obligatoriedad, categorías y especificidad (00:55:16)
Diferenciación entre capacitaciones genéricas y específicas por actividad (00:55:16)
En el sector general las capacitaciones mínimas son cuatro; en minería también son cuatro genéricas pero pueden sumarse otras según el puesto, traslado de actividad o condición de trabajador.
Las capacitaciones mineras no son uniformes: dependen si el trabajador es nuevo, cambia de tarea, es administrativo o realiza labores de riesgo específicas.
Ejemplos de cursos condicionales: manejo defensivo para transporte de personal, trabajos en altura, seguridad basada en comportamiento y riesgos psicosociales.
Requisitos formales y validez de las capacitaciones según anexos (00:20:37)
Las capacitaciones deben ajustarse a anexos y modelos normativos; si no siguen los formatos y contenido exigidos, pueden no tener validez frente a autoridades.
La normativa determina contenido mínimo para visitantes, estudiantes y trabajadores nuevos; incumplir estos requisitos implica riesgo sancionador.
La combinación de cursos obligatorios, condicionales y específicos por traslado de actividad genera un volumen de capacitaciones que la empresa debe planificar y presupuestar.
Alcance de las capacitaciones para personal administrativo y visitantes (00:29:38)
Incluso personal administrativo que no ingresa a la zona de mina debe recibir formación sobre riesgos pertinentes, por ejemplo deslizamientos o caída de rocas.
Las visitas y estudiantes deben recibir una capacitación mínima de 30 minutos y usar EPPs básicos antes de ingresar a la mina, garantizando seguridad y cumplimiento normativo.
Las empresas están obligadas a facilitar prácticas e investigaciones y a integrar a los visitantes en los protocolos de seguridad establecidos.

EDU MIN

Reglamentación práctica, inspecciones y casos vinculados a la pandemia (00:31:14)

- Reglamento de inspecciones laborales y consecuencias en la gestión minera (00:13:26)
  - El reglamento de inspecciones laborales tipifica infracciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo; las autoridades no inventan infracciones sino que las encuadran en tipos ya sancionables.
  - La disponibilidad documental y el cumplimiento formal sirven para soportar la defensa o evidenciar incumplimientos ante inspecciones de Sunafil u Osinerming.
  - Se señalan prácticas en que empresas intentan eludir responsabilidades alegando ausencia de documentos o que estos están bajo control de terceros.
- Experiencias y problemas durante la pandemia COVID-19 aplicados a la gestión de SST (00:31:39)
  - Durante la pandemia, lineamientos especiales del Ministerio de Trabajo indicaban preferencia por teletrabajo para trabajadores en riesgo; en múltiples casos no se aplicó adecuadamente y hubo fallecimientos.
  - Ejemplo de caso donde Sunafil determinó cumplimiento formal de la alta gerencia por delegación, pese a que el trabajador de riesgo fue obligado a asistir y falleció, lo que generó controversia sobre la responsabilidad efectiva.
  - La normativa emergente sobre COVID-19, trabajo remoto y suspensión perfecta generó confusión, procedimientos complejos y numerosos expedientes por su aplicación y fiscalización virtual.
- Observaciones sobre la actuación inspectiva y problemas de eficacia (00:36:55)
  - El profesor comenta problemas de corrupción y omisión en labores inspectivas: inspectores con retrasos, falta de acciones reales o trato diferenciado por relaciones empresariales.
  - Consecuencia: expedientes dilatados, resoluciones inconsistentes y necesidad eventual de acudir a instancias judiciales para asegurar responsabilidades.
  - También se menciona la dificultad práctica para empresas y trabajadores al aplicar normas nuevas en periodos críticos, generando errores de implementación y disputas administrativas.

Otros documentos del sistema y cierre antes del receso: reglamento interno y continuación (00:59:46)

Introducción al reglamento interno de seguridad y salud ocupacional en minería (00:59:46)

- El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional es otro de los elementos que forman parte del sistema minero y tiene particularidades específicas que el docente introducirá tras el receso.
- Se anticipa que la exposición continuará desarrollando los ocho componentes del sistema y que aún quedan seis temas por revisar en detalle.
- Se anuncia que la clase sigue con la revisión pormenorizada del reglamento interno y otras exigencias normativas tras la pausa programada.

Diferencia entre reglamento interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud ocupacional (01:00:04)

- Definición y obligatoriedad del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional (01:00:04)
  - El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional es obligatorio para la empresa minera cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos por la normativa.
  - No requiere, por ahora, visado, aprobación ni visto bueno por parte de autoridades administrativas estatales como inspectores laborales o Osinergmin.
  - Debe contener elementos básicos del reglamento para enfrentar inspecciones laborales y de Osinergmin, siendo imprescindible su existencia aunque no sometido a revisión obligatoria externa.
- Aprobación y visado del reglamento interno de trabajo por autoridad administrativa (01:01:02)
  - El reglamento interno de trabajo es distinto y sí requiere presentación y aprobación por la Gerencia Regional de Trabajo o la oficina de registros generales, según el TUPA correspondiente.
  - En el reglamento interno de trabajo se consignan sanciones disciplinarias, tardanzas, procesos de despido y demás normas laborales sujetas a visado administrativo.
  - Sin la aprobación administrativa, el documento no se considera reglamento interno de trabajo válido para efectos formales.
- Aplicaciones prácticas y diferencias en inspecciones (01:01:44)
  - En una inspección laboral o de Osinergmin se pueden requerir distintos documentos; no se confunden ambos reglamentos.
  - La existencia del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional sirve como evidencia de cumplimiento en inspecciones relacionadas con accidentes y prevención.
  - Aunque no visado, la entrega del reglamento a trabajadores, firmada o con cargo, puede eximir a la empresa de ciertas responsabilidades administrativas si se demuestra cumplimiento.

Requisitos, aprobación y funcionamiento del comité de seguridad y salud en minería (01:10:01)

- Condición de obligatoriedad del reglamento y del comité según número de trabajadores (01:10:01)
  - En minería el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional y el comité son necesarios solo en unidades mineras o de producción con 20 o más trabajadores.
  - Si la unidad tiene menos de 20 trabajadores, no se exige reglamento ni comité; basta con un encargado de seguridad y salud ocupacional.
  - El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional debe aprobarse internamente por el comité cuando exista, aunque no requiere visado externo.
- Composición, anexos y aprobación interna del comité minero (01:11:24)
  - El comité minero es paritario: igual número de representantes del empleador y de los trabajadores.
  - En minería integran obligatoriamente el médico de salud ocupacional y el gerente de seguridad y salud ocupacional, además de otros titulares y suplentes designados por escrito por el titular de la actividad minera.
  - Los procedimientos de elección de representantes de los trabajadores están definidos en el anexo 2 del reglamento, que indica pasos, votación secreta y requisitos formales.
- Diferencias administrativas del libro de actas entre régimen general y régimen minero (01:17:32)
  - En el régimen general el libro de actas del comité debe presentarse y aperturarse ante la autoridad administrativa de trabajo (Gerencia Regional de Trabajo) mediante el TUPA, de lo contrario carece de validez.
  - En minería no es necesaria la presentación ni el visado del libro de actas ante la autoridad administrativa laboral; la autoridad competente muchas veces no es competente para recibir libros mineros.
  - Presentarlo en notaría no sustituye la presentación ante la autoridad en el régimen general; el incumplimiento puede ser detectado en inspecciones con repercusiones administrativas.

Elección, funciones y límites del comité de seguridad y salud ocupacional en minería (01:17:32)

Elección de representantes, condiciones de participación y garantías (01:23:12)

- Los representantes de los trabajadores deben ser elegidos por votación secreta y directa según el procedimiento del anexo 2; no vale la votación a mano alzada ni el voto identificable por correo electrónico.
- Para ser representante en el comité minero se exige contrato vigente, preferentemente estar en planilla, contar con capacitaciones en seguridad y salud ocupacional y tener al menos un año de servicio en la empresa.
- La paridad obliga a un número par de miembros; los representantes del empleador están predeterminados (gerente general, gerente de seguridad y salud ocupacional, médico de salud ocupacional).

Funciones, duración del cargo y obligaciones del comité en minería (01:31:28)

- El comité vigila el cumplimiento de la política y del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional implementado por el titular minero.
- Debe velar por el cumplimiento de las capacitaciones, investigar accidentes de trabajo (mortales o no) y emitir pronunciamientos para la modificación de IPER, reglamentos o procedimientos.
- Los miembros del comité ejercen el cargo por un periodo de dos años; pueden ser reemplazados posteriormente conforme a lo regulado.

Límites al ejercicio de funciones y relaciones laborales del representante (01:27:14)

- Los representantes del comité tienen facilidades razonables para cumplir sus funciones, pero no un derecho ilimitado de ausentismo; el empleador puede exigir justificación y controlar razonablemente las salidas.
- Las ausencias o permisos por funciones del comité deben ajustarse a límites del dominio del empleador y al régimen laboral aplicable, evitando abuso de la condición de representante.
- En inspecciones se puede requerir prueba de que el comité realizó investigaciones, reuniones y registros; el libro de actas puede ser solicitado aunque en minería no necesite visado.

Anexos de capacitaciones: inducción, capacitación específica y sus formatos obligatorios (01:35:33)

- Requisitos generales de capacitación inicial según artículos 72 a 75 y anexos 4 y 5 (01:35:33)
  - La capacitación forma parte del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y está regulada específicamente por los artículos 72 al 75 del reglamento.
  - Para trabajadores nuevos la inducción y orientación básica (anexo 4) es no menor de 8 horas, y la capacitación teórico-práctica específica (anexo 5) debe realizarse en el puesto de trabajo con duración mínima según riesgo.
  - En actividades mineras y conexas de alto riesgo la capacitación específica será de 8 horas diarias durante 4 días; en actividades de menor riesgo será de 8 horas diarias durante 2 días.
- Contenido, formato y elementos obligatorios del anexo 4 de inducción y orientación básica (01:38:15)
  - El anexo 4 exige identificación del titular minero, unidad de producción, trabajador, fecha de ingreso, número de fotocheck, ocupación y área de trabajo.
  - Debe incluir recorridos de inducción, bienvenida y explicación del propósito, presentación de la política de seguridad y salud ocupacional y exposición del sistema de gestión implementado en la empresa.
  - La inducción debe cubrir reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, reglas de tránsito, existencia del comité, obligaciones y derechos del trabajador y supervisores, además de explicación de peligros y riesgos del puesto.
- Contenido, formato y elementos obligatorios del anexo 5 de capacitación específica en el área de trabajo (01:47:41)
  - El anexo 5 exige identificación del titular, unidad de producción, trabajador y relación de puntos a tratar durante la capacitación específica, con un total de 19 puntos que deben cumplirse en su totalidad.
  - Incluye reconocimiento guiado de las áreas de trabajo, relación y descripción de accidentes previos en la actividad y capacitación sobre estándares, EPP y prácticas teórico-prácticas en actividades de alto riesgo.
  - Al final del anexo deben constar la firma del trabajador y el visto bueno del ingeniero supervisor responsable; las empresas deben conservar el original para acreditación.

Vigencia, certificados y situaciones especiales de cambio de puesto o trabajador temporal (01:52:22)

Cambios de labores, traslados temporales y su exigencia de capacitación (01:52:22)

- Si un trabajador cambia de labores dentro de la unidad minera o de producción, las capacitaciones aplicables varían: para tareas especiales de mantenimiento que no excedan 30 días, se aplica anexo 4 no menor de 4 horas.
- La inducción de acuerdo al anexo 4 tiene vigencia de un año para la misma unidad minera y unidad de producción; vencido este plazo se debe repetir la capacitación.
- Si el trabajador es transferido a una actividad distinta a la habitual se aplica el anexo 5 con 8 horas diarias por 2 días; si se asigna temporalmente a otra área con las mismas actividades, la capacitación será de 8 horas.

Certificados, constancias y control documental anual (01:58:12)

- El artículo 74 exige capacitación anual para todo trabajador no nuevo, incluyendo supervisores, personal administrativo y alta gerencia, según el anexo 6, con horas mínimas definidas por puesto e IPER.
- Se debe entregar constancia o certificado al finalizar cada curso, que tiene validez dentro del año para la misma unidad minera y unidad de producción.
- Las capacitaciones pueden ser impartidas por personal interno o externo, natural o jurídico, nacional o extranjero, siempre especialista en la materia; la empresa debe determinar cursos de acuerdo al puesto y al IPER.

Problemas habituales, incumplimientos y consecuencias en inspecciones (01:56:01)

- Frecuentemente las empresas incumplen la duración mínima de las capacitaciones (anticipan el ingreso del trabajador sin completar 4 o 2 días requeridos), lo que genera infracciones detectables tras incidentes.
- En inspecciones posteriores a accidentes se revisan las evidencias: formatos, firmas del trabajador y del instructor, certificados y cumplimiento de todos los puntos de los anexos; faltas documentales implican sanciones.
- Aunque la empresa hubiera entregado EPP y documentos, si el trabajador no cumple con normas de seguridad el siniestro puede ocurrir y la empresa se libera parcialmente si demuestra cumplimiento documental, pero la falta de documentación válida genera responsabilidad.



finales sobre anexos y normativas (01:59:54)

- Obligación de cumplimiento literal de anexos y conservación de registros (01:50:20)
  - Los anexos son de cumplimiento obligatorio; todos los puntos en ellos señalados deben cumplirse y la empresa debe conservar los formatos originales para acreditar capacitaciones.
  - Entregar copia al trabajador con cargo es recomendable, pero la empresa debe guardar el original firmado por trabajador e instructor para inspecciones.
  - La ausencia de cualquier punto requerido en los anexos implica que la capacitación no se consideró adecuada en el ámbito minero.
- Observaciones sobre prácticas habituales y recomendaciones de procedimiento (01:51:34)
  - Muchas empresas, incluso grandes, incumplen por ahorrar tiempo o por desinformación; se detecta incumplimiento en inspecciones tras accidentes.
  - Es importante seguir los formatos estandarizados para evitar errores en registros, firmas y en la documentación que se exige en las inspecciones.
  - La normativa distingue entre unidad minera y unidad de producción; la vigencia de certificaciones y alcances de la capacitación se circunscriben a la unidad específica indicada.
- Relación entre capacitaciones, comités y sistemas de gestión para prevención continua (01:59:31)
  - Las capacitaciones, el comité y el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional forman parte integral del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en minería.
  - El comité debe supervisar cumplimiento de capacitaciones y revisar investigaciones de accidentes para proponer cambios en IPER, reglamentos y procedimientos internos.
  - La implementación adecuada y la documentación completa permiten a la empresa demostrar cumplimiento preventivo frente a inspecciones y reducir riesgos laborales.



Capacitaciones básicas y su aplicación en minería (02:00:00)

Definición y selección de capacitaciones según riesgos y peligros (02:00:15)

- La norma presenta un anexo con capacitaciones básicas en seguridad y salud ocupacional aplicables a personal administrativo y gerencial según los riesgos identificados.
- No es obligatorio impartir todas las capacitaciones; se debe elegir las más pertinentes según el peligro y riesgo determinado en el HIPER (Hazard Identification and Risk Assessment).
- La selección depende de la exposición del trabajador en su puesto y queda definida mediante la revisión del HIPER por área o puesto.

Listado de temas recomendados en el anexo 6 y su finalidad (02:01:38)

- Temas incluyen notificación, investigación y reporte de incidentes, gestión y política de seguridad y salud ocupacional, con el objetivo de explicar el cumplimiento normativo.
- Capacitación en HIPER para entender su realización y uso, incluyendo identificación de peligros y riesgos por parte de cada trabajador.
- Respuesta a emergencias por áreas específicas para indicar acciones según la ubicación donde se encuentre el trabajador.

Capacitaciones específicas según tareas y puestos (02:02:28)

- Capacitación para trabajos en altura y lectura del mapa de riesgos destinada a trabajadores expuestos a esos peligros concretos.
- Riesgos psicosociales, significado y uso del código de señales y colores para identificar peligros señalizados en instalaciones.
- Auditoría, fiscalización e inspección de seguridad para que todos los trabajadores sepan afrontar inspecciones laborales o de entidades fiscalizadoras como MINC.

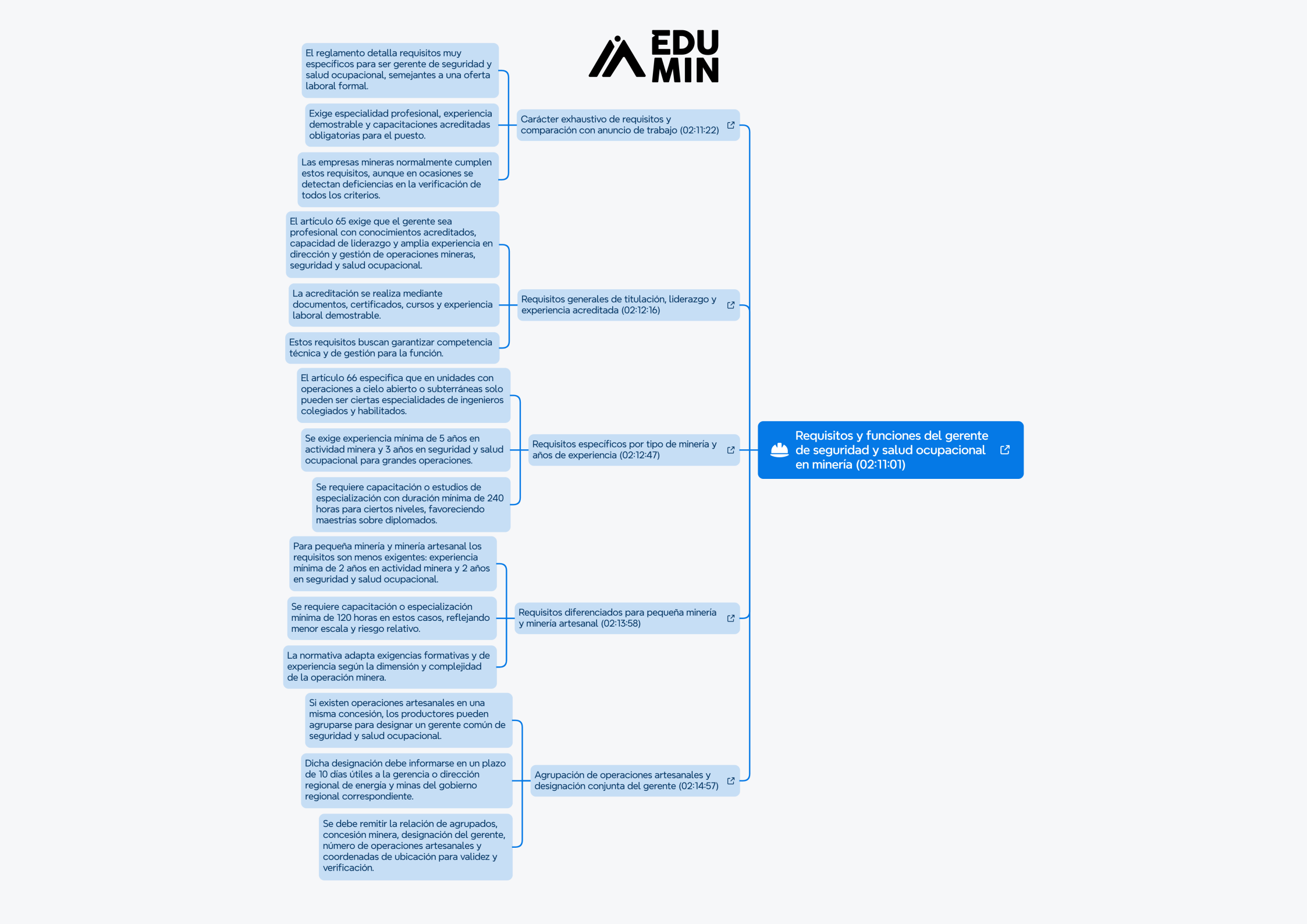
Capacitaciones para prevención y condiciones de oficina (02:03:42)

- Primeros auxilios, prevención y protección contra incendios, y procedimientos escritos de trabajo seguro por actividades.
- Higiene, manejo defensivo y transporte de personas si se utilizan medios de transporte dentro de la unidad minera.
- Seguridad en la oficina y ergonomía orientadas a personal administrativo para prevenir enfermedades profesionales y problemas por posturas rígidas.


EDU MIN
Duración, renovación de capacitaciones y ejemplos de errores comunes (02:05:33)
Validez temporal de la capacitación y renovación anual obligatoria (02:05:33)
La capacitación tiene una duración de un año a partir de su expedición y debe ser renovada al término de ese período.
Al finalizar el año se puede reorientar la capacitación hacia otros temas relevantes para la protección y desempeño en el puesto.
La obligación de renovación se aplica independientemente del rol del trabajador, siempre según los riesgos identificados en el HIPER.
Ejemplo práctico de falta de capacitación adecuada y consecuencias (02:05:59)
Caso recordado: trabajador administrativo sufrió una caída y durante la investigación se detectó ausencia de capacitación en seguridad en oficina y ergonomía.
La formación previa se limitó a EPP y al sistema de gestión, sin cubrir temas relevantes que podían relacionarse con el accidente ocurrido.
Algunos inspectores consideraron que la capacitación en seguridad de oficina era relacionada con desplazamientos y desniveles, lo que generó discrepancias en la valoración.
Importancia de que las capacitaciones sean pertinentes al riesgo real (02:06:58)
No basta entregar capacitaciones generales; deben corresponder a los peligros directamente vinculados con la actividad y el puesto.
La falta de formación adecuada puede generar problemas en la investigación de incidentes y en el cumplimiento frente a inspectores.
La elección de temas debe documentarse y justificarse con el HIPER y la exposición real del trabajador.
Planificación de sesiones prácticas y revisión de casos en próximas clases (02:07:53)
Se planifica revisar casos y ejemplos prácticos en sesiones posteriores para ilustrar la aplicación de las capacitaciones.
El enfoque práctico complementará la teoría, mostrando situaciones de SUNAFIL y otras inspecciones que evidencien problemáticas reales.
Se anunciará que las explicaciones y ejemplos sobre EPPs y otros temas se abordarán en la siguiente sesión.

Equipos de protección personal (EPP) y su rol como medida residual (02:08:12)

- Principio de jerarquía de controles y lugar del EPP como última medida (02:08:25)
  - La normativa indica que la eliminación del peligro es la medida preferente y el EPP es la última instancia cuando el riesgo no puede eliminarse.
  - Si no se puede reducir más el riesgo por la naturaleza de la actividad minera, se utiliza EPP como medida de protección complementaria.
  - El EPP se entrega cuando las medidas técnicas y organizativas no son capaces de eliminar o reducir suficientemente el riesgo.
- Referencia normativa sobre entrega de EPP y condiciones (02:09:57)
  - La entrega de EPP está contemplada en artículos específicos de la normativa (artículos 91 y 92) como medida cuando el riesgo no puede disminuirse más.
  - El EPP se considera una medida de precaución adicional y su provisión debe ser justificada por la incapacidad de suprimir el riesgo.
  - La naturaleza continua de la labor minera hace frecuentemente necesaria la provisión de EPP, por no poder prohibir la actividad.
- Aplicación práctica del EPP en operaciones mineras (02:09:39)
  - En labores mineras diarias, donde el trabajador entra y sale de la mina, la eliminación total del riesgo implicaría no permitir la labor, por lo que se opta por EPP.
  - El EPP contribuye a disminuir la probabilidad de siniestros cuando otros controles no son suficientes.
  - La provisión y uso del EPP deben combinarse con capacitaciones específicas que garanticen su efectivo empleo.
- Pendiente de mayor desarrollo en sesiones siguientes (02:10:11)
  - El expositor indica que el tema de EPPs se desarrollará con ejemplos y explicaciones más amplias en la próxima clase.
  - Se anticipa la presentación de casos y situaciones concretas para clarificar criterios de entrega y uso de EPP.
  - La profundización incluirá análisis de cuándo y cómo se aplican los EPP frente a otros controles.


Requisitos y funciones del gerente de seguridad y salud ocupacional en minería (02:11:01)
Carácter exhaustivo de requisitos y comparación con anuncio de trabajo (02:11:22)
El reglamento detalla requisitos muy específicos para ser gerente de seguridad y salud ocupacional, semejantes a una oferta laboral formal.
Exige especialidad profesional, experiencia demostrable y capacitaciones acreditadas obligatorias para el puesto.
Las empresas mineras normalmente cumplen estos requisitos, aunque en ocasiones se detectan deficiencias en la verificación de todos los criterios.
Requisitos generales de titulación, liderazgo y experiencia acreditada (02:12:16)
El artículo 65 exige que el gerente sea profesional con conocimientos acreditados, capacidad de liderazgo y amplia experiencia en dirección y gestión de operaciones mineras, seguridad y salud ocupacional.
La acreditación se realiza mediante documentos, certificados, cursos y experiencia laboral demostrable.
Estos requisitos buscan garantizar competencia técnica y de gestión para la función.
Requisitos específicos por tipo de minería y años de experiencia (02:12:47)
El artículo 66 especifica que en unidades con operaciones a cielo abierto o subterráneas solo pueden ser ciertas especialidades de ingenieros colegiados y habilitados.
Se exige experiencia mínima de 5 años en actividad minera y 3 años en seguridad y salud ocupacional para grandes operaciones.
Se requiere capacitación o estudios de especialización con duración mínima de 240 horas para ciertos niveles, favoreciendo maestrías sobre diplomados.
Requisitos diferenciados para pequeña minería y minería artesanal (02:13:58)
Para pequeña minería y minería artesanal los requisitos son menos exigentes: experiencia mínima de 2 años en actividad minera y 2 años en seguridad y salud ocupacional.
Se requiere capacitación o especialización mínima de 120 horas en estos casos, reflejando menor escala y riesgo relativo.
La normativa adapta exigencias formativas y de experiencia según la dimensión y complejidad de la operación minera.
Agrupación de operaciones artesanales y designación conjunta del gerente (02:14:57)
Si existen operaciones artesanales en una misma concesión, los productores pueden agruparse para designar un gerente común de seguridad y salud ocupacional.
Dicha designación debe informarse en un plazo de 10 días útiles a la gerencia o dirección regional de energía y minas del gobierno regional correspondiente.
Se debe remitir la relación de agrupados, concesión minera, designación del gerente, número de operaciones artesanales y coordenadas de ubicación para validez y verificación.

Cierre de la sesión, próximas actividades y comunicación administrativa (02:16:02)

Temas pendientes para la siguiente clase y metodología propuesta (02:16:02)

- Quedan por tratar algunos detalles sobre el gerente y el desarrollo completo del tema de EPPs que se abordarán en la siguiente sesión.
- Se anunció que la próxima clase iniciará con casos prácticos y ejemplos de inspecciones para aplicar la teoría a situaciones reales.
- El enfoque será mostrar casos de SUNAFIL y otros, con explicaciones para profundizar en aspectos prácticos de seguridad y salud laboral.

Despedida, envío de materiales y trámite de asistencia (02:16:45)

- El profesor se despide indicando el fin de la sesión y que compartirá en el grupo de la clase los materiales de la sesión.
- Informó que en breve compartirá el enlace de la asistencia por el chat y quedará disponible para consultas.
- Recordó los canales de contacto para dudas sobre los diplomados o en general, indicando los números en pantalla y deseando buenas noches a los participantes.